



REP.Nº3068/2026.-

OT.51528/nvp.-

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Y

MUTUO HIPOTECARIO ENDOSABLE

CARLOS MAURICIO AQUEVEQUE DIAZ

A

PAULA CONSTANZA VERGARA PARIS

Y

HIPOTECARIA CONCRECES S.A.

Y

ALZAMIENTO BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES

EN CONCEPCION, REPUBLICA DE CHILE, a catorce de agosto de dos mil veintiséis, ante mí, **PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA**, Notario Público Interino de la Segunda Notaría de Concepción, Región del Bio Bio, con oficio en esta ciudad, calle Castellón número ciento dieciséis, designado por el Señor Presidente Subrogante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, don Claudio Gutiérrez Garrido, según Decreto Económico número **doscientos once**, de fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, cuya copia autorizada se encuentra protocolizada al final del protocolo con el número **setecientos noventa y dos** correspondiente al sexto bimestre del año dos mil veintitrés con el repertorio número **tres mil quinientos doce**, comparecen: don **CARLOS MAURICIO AQUEVEQUE DIAZ**, chileno, casado en régimen de sociedad conyugal, empleado, cédula de identidad número diez millones setecientos noventa mil ochenta y tres guión siete, domiciliado en Caiquen dos mil setecientos treinta y uno, Parque Residencial Los Pinos, comuna de Quilpué, Región de Valparaíso y de paso en esta, en adelante también "**EL VENDEDORA**", doña **PAULA**

CONSTANZA VERGARA PARIS, chilena, soltera, enfermera, cédula de identidad
número diecinueve millones ciento cincuenta y seis mil doscientos quince guión
uno, domiciliada en calle La Roda número ciento setenta, departamento
ochocientos cuatro, comuna de Hualpén, Región del Biobío y de paso en esta, en
adelante también el **"COMPRADOR"**, LA **"PARTE COMPRADORA"**, EL
"DEUDOR" o el **"MUTUARIO"**, INDISTINTAMENTE; y doña **DANIELA**
VANESSA MENESES MEDINA, chilena, casada, ingeniero comercial, cédula
nacional de identidad número dieciséis millones quinientos cuarenta y ocho mil
doscientos sesenta guión tres, en nombre y representación de la sociedad
HIPOTECARIA CONCRECES S.A., sociedad administradora de mutuos
hipotecarios endosables, rol único tributario número noventa y seis millones
setecientos noventa y cinco mil quinientos diez guión ocho, ambos domiciliados
en Avenida Alonso de Córdova número cinco mil trescientos veinte, piso cinco,
comuna de Las Condes, Región Metropolitana y de paso en esta, en adelante
también el **"ACREEDOR"** o la **"ENTIDAD CREDITICIA"**; los comparecientes
mayores de edad, de paso en esta ciudad, quienes acreditaron su identidad con las
cédulas referidas y exponen: **PRIMERO:** Don **CARLOS MAURICIO AQUEVEQUE**
DIAZ es dueño del inmueble ubicado en la comuna de Talcahuano, pasaje Río
Diguillín número doscientos cuarenta y nueve del Conjunto Habitacional San
Eugenio, que corresponde al Lote Sesenta y cuatro del Plano de Loteo aprobado
por la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, con fecha catorce de mayo de mil
novecientos ochenta y cinco, el que se encuentra archivado bajo el número cuarenta
y dos, al final del Registro de Propiedad del año mil novecientos ochenta y cinco,
del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano, cuyos deslindes son: NORTE:
con pasaje Río Diguillín, en cinco coma veinticinco metros SUR: con terrenos de
Sucesión Macera, en cinco coma veinticinco metros; ORIENTE: con lote número
sesenta y tres, en dieciséis metros; y PONIENTE: con lote número sesenta y
cinco, en dieciséis metros.- Lo adquirió por compra a don Pedro Eraldo Iturra
Paredes, según consta de escritura pública de fecha 12 de septiembre del año 2008,
otorgada ante notario Interino de Concepción don Carlos Roberto Alvarez Núñez,



1 Repertorio número 3217-08. El título de dominio rola inscrito a fojas cinco mil
2 **cuatrocientos veintinueve número cuatro mil ciento ocho del año 2008, del**
3 **Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano.**
4 **Rol de avalúo número: 2068-8, de la comuna de Talcahuano.- SEGUNDO:** Por
5 el presente instrumento, don **CARLOS MAURICIO AQUEVEQUE DIAZ**, vende,
6 cede y transfiere a doña **PAULA CONSTANZA VERGARA PARIS**, quien compra,
7 acepta y adquiere para sí el inmueble singularizado en la cláusula anterior. Se deja
8 constancia que al inmueble le corresponde el rol de avalúo fiscal número 2068-8,
9 de la comuna de Talcahuano. **TERCERO:** El precio de la compraventa es el
10 equivalente en pesos, moneda legal, de **2606,25 Unidades de Fomento**, por su
11 valor diario a la fecha del presente contrato, que se entera de la siguiente manera:
12 **a) Con el equivalente en pesos, moneda legal, a 2085 Unidades de Fomento**, por
13 su valor diario a la fecha del pago efectivo, que el comprador paga al vendedor
14 con cargo al mutuo hipotecario endosable por el mismo monto, que
15 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, le otorga al comprador en la cláusula **séptima**
16 de esta escritura, y en las condiciones y modalidades que más adelante se
17 señalan, las que aceptan expresamente las partes; **b) Con el equivalente en**
18 **pesos, moneda legal, a 521,25 Unidades de Fomento**, por su valor diario a la
19 fecha del presente contrato, que el comprador paga en este acto a la vendedora,
20 en dinero efectivo, declarando esta última, por medio de su representante, recibir
21 dicha cantidad a su entera satisfacción y conformidad. El comprador declara haber
22 recibido materialmente a su entera conformidad la propiedad raíz materia de este
23 contrato. El vendedor declara haber recibido la totalidad del precio y en
24 consecuencia, reconoce que éste ha sido íntegramente pagado. Las partes
25 renuncian expresamente a las acciones resolutorias que pudieran emanar del
26 presente contrato. **CUARTO:** Las partes vendedora y compradora declaran
27 cumplida cualquiera promesa de compraventa u otro tipo de contrato preparatorio
28 a éste, celebrado entre ellas, relativos al inmueble objeto de este contrato respecto
29 de cuyas obligaciones se otorgan el más amplio y completo finiquito. **QUINTO:**
30 **Forma de la compraventa.** La compraventa se hace considerando al inmueble

como especie o cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra la propiedad vendida, con sus derechos, usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas, libre de todo gravamen, prohibición, embargo o litigio, medidas precautorias, acciones resolutorias y cualquier otro impedimento que afecte o pudiere afectar al inmueble, salvo la hipoteca y prohibición que por este acto se constituyen, con sus contribuciones fiscales y municipales y demás servicios al día, respondiendo el vendedor del saneamiento en conformidad a la ley. El comprador declara que conoce y acepta el estado de la propiedad. **QUINTO BIS: Poder.** El vendedor, de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas **tercera y séptima**, se da por recibido a entera satisfacción del importe del mutuo que se le otorgan al comprador, y le confiere a **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, mandato mercantil gratuito en los términos del artículo doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio para que proceda a entregar la referida cantidad de dinero al **BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES**, en abono de cualquier cantidad que actualmente le adeudare la parte vendedora. El representante de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, acepta el mandato otorgado precedentemente y se obliga a su cabal cumplimiento una vez que se encuentren debidamente inscrito el dominio a nombre del comprador e inscritas la hipoteca y la prohibición constituida, respectivamente, en favor de Hipotecaria Concreces S.A., libre de cualquier otro gravamen, prohibición o embargo. Hipotecaria Concreces S.A., representada como se dijo, acepta este mandato en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. Las partes dejan expresa constancia que el precedente mandato es causa determinante en la celebración de este instrumento. **QUINTO TER: ALZAMIENTO.** Presente a este acto comparece don y don **CRISTIAN GUILLERMO GERMAN HOFFMANN ARNDT**, chileno, ingeniero comercial, casado, cédula de identidad y rol único tributario número ocho millones cuatrocientos trece mil ochocientos cincuenta raya nueve, en representación, según se acreditará, del **BANCO DE CREDITO E INVERSIONES**, sociedad anónima bancaria, rol único tributario número noventa



1 y siete millones seis mil guión seis, ambos domiciliados en O'Higgins número
2 trescientos noventa y nueve, comuna de Concepción, el compareciente mayor de
3 edad, quien acredita su identidad con la cédula anotada y expone: Que en
4 representación en que comparece, viene por el presente acto, en alzar y cancelar
5 respecto del inmueble que se enajena e hipoteca por el presente instrumento, la
6 **hipoteca y prohibiciones constituidas a favor del Banco de Crédito e**
7 **Inversiones, inscritas a fojas 1323 número 819 del año 2012 del Registro de**
8 **Hipotecas y Gravámenes y a fojas 2101 número 1232, del año 2012 del**
9 **Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, todas del**
10 **Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano.** Esta cancelación y alzamiento
11 se otorga sujeto a las condiciones suspensivas copulativas consistentes en que
12 se inscriban debidamente en los Registros correspondientes del Conservador de
13 Bienes Raíces de Talcahuano el dominio del inmueble que por el presente
14 instrumento se enajena a nombre de la parte compradora y la hipoteca y
15 prohibiciones que por el presente instrumento se constituyen a favor de
16 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.,** en el grado que se indica en la misma, libres
17 de todo tipo de gravámenes, prohibiciones y embargos establecidos a favor del
18 Banco de Crédito e Inversiones, con excepción de las servidumbres inscritas con
19 anterioridad, si las hubiere. El Banco de Crédito e Inversiones, no asume
20 responsabilidad alguna ante eventuales gravámenes, prohibiciones o embargos
21 que pudiera registrar el inmueble, distintos a los que por el presente instrumento
22 se alzan. Si dentro del plazo de 180 días a contar de esta fecha no se inscribiere
23 el dominio a nombre del comprador y la hipoteca y prohibiciones que por el
24 presente instrumento se constituyen en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES**
25 **S.A.,** en las condiciones suspensivas señaladas, éstas se entenderán fallidas
26 para todos los efectos legales, sin necesidad de declaración judicial alguna,
27 manteniéndose plenamente vigentes en favor del Banco de Crédito e Inversiones,
28 las garantías y prohibiciones que por el presente instrumento se alzan. Personería:
29 **La personería de don CRISTIAN GUILLERMO GERMAN HOFFMANN ARNDT**
30 para representar al **BANCO DE CREDITO E INVERSIONES,** consta de escritura

pública de once de septiembre del año dos mil veinticinco, otorgada en la Notaría de Santiago de don Rodrigo Sotomayo Graepp.- **QUINTO QUÁTER:** **AUTORIZACIÓN DEL CÓNYUGE DEL VENDEDOR.** Presente en este acto, don **ANGÉLICA MARÍA CASSONE JARA, chilena, empleada,** cédula de identidad número 12.699.332-3, casada en régimen de sociedad conyugal con el vendedor don CARLOS MAURICIO AQUEVEQUE DÍAZ y de su mismo domicilio, la compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula referida y expone: Que viene en autorizar expresamente a su cónyuge, don CARLOS MAURICIO AQUEVEQUE DÍAZ, para vender y enajenar el inmueble objeto de la compraventa de que da cuenta el presente instrumento, en los términos del artículo mil setecientos cuarenta y nueve del Código Civil. Además declara ni ella ni su cónyuge, ya individualizado, a la fecha de esta escritura, han solicitado judicialmente la declaración de la calidad de "Bien Familiar" del inmueble que por el presente instrumento se transfiere a favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.** **SEXTO:** Entre **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.,** y doña **PAULA CONSTANZA VERGARA PARIS,** se ha convenido en el siguiente contrato de mutuo hipotecario endosable, sujeto a las disposiciones del Título V del Decreto con Fuerza de Ley número doscientos cincuenta y uno, del año mil novecientos treinta y uno, agregado por el número treinta y ocho del artículo segundo de la ley número diecinueve mil setecientos sesenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de fecha siete de noviembre de dos mil uno; a las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, especialmente la Norma de Carácter General número ciento treinta y seis, emitida con fecha cuatro de abril de dos mil dos; sus posteriores modificaciones y complementaciones; y a las disposiciones que se consignan en las cláusulas siguientes. **SÉPTIMO:** **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.,** a fin de enterar la parte del precio referida en la letra a) de la cláusula **tercero** precedente, da en préstamo al mutuario doña **PAULA CONSTANZA VERGARA PARIS,** la cantidad de **2085 Unidades de Fomento,** en su equivalencia en pesos, moneda legal, a la fecha del presente contrato, según se expresó en la referida letra a),



1 cantidad que recibe a su entera satisfacción el mutuuario quien, en este mismo acto,
2 le otorga a **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, mandato mercantil y gratuito, en
3 conformidad a los términos de los artículos doscientos treinta y cinco, doscientos
4 treinta y ocho, doscientos cuarenta y uno y siguientes del Código de Comercio,
5 para que por cuenta del comprador entregue directamente al vendedor, el importe
6 del referido mutuo una vez inscritas, en los Registros respectivos del Conservador
7 de Bienes Raíces competente, la hipoteca y prohibiciones que el deudor constituye
8 en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, para garantizar dicho mutuo.
9 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, representada como se dijo, acepta estos
10 mandatos en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor,
11 mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o
12 documentos generados en dicha ejecución. La obligación para el mutuuario, en todo
13 caso, nace desde la fecha del presente contrato. **OCTAVO:** El deudor se obliga a
14 pagar a la orden de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, la expresada cantidad de
15 **2085 Unidades de Fomento**, en el plazo de **360** meses, a contar del día uno del
16 mes **subsiguiente** al de la fecha de este contrato, por medio de igual número de
17 dividendos mensuales, vencidos y sucesivos. Dichos dividendos comprenderán la
18 amortización y los intereses. La tasa de interés real, anual y vencida que devenga
19 el presente mutuo será del **5,50** por ciento. El capital prestado o el saldo de la
20 deuda y los dividendos, se reajustarán y pagarán de acuerdo al valor de la Unidad
21 de Fomento, conforme a la ley número dieciocho mil diez. El reajuste e interés se
22 devengarán a contar de la fecha del presente contrato. El dividendo mensual que
23 corresponda pagar, será aquel que resulte de multiplicar el monto del préstamo
24 expresado en Unidades de Fomento, es decir, **2085** por los factores que
25 corresponden a cada uno de los **360** dividendos, a contar del dividendo número
26 uno, contenidos en la Tabla de Desarrollo número **MH055030**, elaborada por
27 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, a vía ejemplar para un préstamo u obligación
28 de una Unidad de Fomento para la tasa y plazo convenidos, y que se encuentra
29 protocolizada con fecha **24 de junio de 2005**, bajo el número **1495** en la Notaría
30 de Coquimbo de don **Sergio Yaber Lozano**. El deudor declara conocer y aceptar

expresamente la referida Tabla, confeccionada de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero. Las partes declaran expresamente que dicha Tabla forma parte integrante de la presente escritura para todos los efectos legales. De conformidad a la citada Tabla, **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, y el mutuario dejan constancia que los dividendos a que se ha hecho referencia precedentemente, expresados en Unidades de Fomento, tienen los montos siguientes: **Del dividendo uno al dividendo 359**, todos por **11,663490 Unidades de Fomento** y el último, por **11,876160 Unidades de Fomento**. Asimismo, en consideración a que la fórmula de determinación de los dividendos mensuales antes señalada, **no incluye los intereses correspondientes a los días comprendidos entre la fecha del presente contrato y el día uno del pago del primer dividendo**, el mutuario se obliga a pagar dichos intereses conjuntamente con el pago del primer dividendo o cuota del mutuo. Los dividendos se pagarán por mensualidades vencidas, dentro de los primeros diez días corridos del mes siguiente al del respectivo vencimiento, correspondiendo efectuar el primer pago dentro de los primeros diez días corridos del mes **subsiguiente** al de la fecha del presente contrato. Para el caso que fuere feriado el último de los referidos diez días, el plazo para el pago se extenderá hasta el primer día hábil siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, la cuota a pagar por el deudor deberá incluir, además del dividendo mensual, las primas correspondientes a los seguros de desgravamen, de incendio, de sismo, y otros adicionales, y los intereses moratorios, según se establece más adelante. Queda expresamente estipulado que todas las obligaciones que del presente instrumento emanan para el deudor, tendrán el carácter de indivisibles para todos los efectos legales, conforme a lo previsto en los artículos mil quinientos veintiséis, número cuatro, y mil quinientos veintiocho del Código Civil. Por el presente instrumento, el deudor autoriza y faculta al acreedor para solicitar de su empleador actual, o los que tuviere en el futuro, que el monto íntegro del dividendo y demás recargos mensuales que contempla este instrumento, le sea descontado mensualmente de las remuneraciones que



1 perciba, sin que se exceda el máximo legal permitido, y hasta complementar
2 totalmente el servicio de la deuda que contrae por este instrumento; lo anterior en
3 los términos de lo previsto en el artículo cuarto de la ley diecinueve mil
4 cuatrocientos treinta y nueve, en relación con lo dispuesto en el artículo noveno
5 de la ley diecinueve mil doscientos ochenta y uno, cuyo texto fue sustituido en el
6 número diez del artículo único de la ley diecinueve mil cuatrocientos uno.
7 Asimismo, el mutuario faculta al acreedor para comunicar este requerimiento a su
8 empleador, mediante la entrega de copia autorizada no endosable del presente
9 instrumento. **OCTAVO BIS:** Los dividendos deberán ser pagados en dinero efecti-
10 vo, por el valor en pesos moneda legal, de la Unidad de Fomento a la fecha de su
11 pago efectivo. Sin perjuicio de lo anterior, si el dividendo no fuere pagado dentro
12 del plazo establecido en la cláusula anterior, devengará desde el día siguiente a
13 aquel en que debió pagarse y hasta la fecha de pago efectivo, un interés penal
14 igual al interés máximo convencional que la Ley permita estipular para este tipo
15 de operaciones de crédito de dinero en moneda nacional reajustables. El deudor
16 abonará, asimismo, el interés máximo convencional que la Ley permita estipular
17 para operaciones de crédito de dinero en moneda nacional reajustables, sobre
18 todas las sumas que el acreedor hubiere desembolsado por él, para hacer
19 efectivas las obligaciones emanadas de este contrato, y por las sumas que
20 anticipare por primas de seguros, contribuciones de la propiedad que se hipoteca,
21 como también por cualquier suma que el acreedor tuviere que desembolsar con
22 ocasión de este préstamo. Los intereses, gastos y costas de cobranza que se
23 generen con motivo de la aplicación de esta cláusula serán siempre de cargo del
24 mutuario y, en su caso, podrán ser cobrados conjuntamente e incluirse en uno o
25 más de los respectivos dividendos. **NOVENO:** Para los efectos previstos en la Ley
26 veinte mil quinientos cincuenta y cinco, y en la Ley diecinueve mil cuatrocientos
27 noventa y seis, **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, debidamente representado
28 como se señaló, declara: Uno) **Que la Carga Anual Equivalente de la operación**
29 **que da cuenta el presente instrumento a ésta fecha, es de 6,03 por ciento.** Se deja
30 constancia, que se entiende por Carga Anual Equivalente, el indicador que,

expresado en forma de porcentaje, revela el costo de un crédito en un periodo anual, cualquiera que sea el plazo pactado para el pago de la obligación, esto es, la tasa de interés anualizada que incorpora los gastos asociados al crédito. La carga anual equivalente contempla el tipo de interés, todos los gastos asociados al crédito, el plazo de la operación, y se calcula sobre base anual. Corresponde a la tasa que iguala el valor presente de los montos recibidos con el valor presente de los montos adeudados, la que se calcula en conformidad a la fórmula establecida en el Reglamento Sobre Información al Consumidor de Créditos respectivo. **Dos) Que los gastos asociados al otorgamiento de la operación** que da cuenta el presente instrumento son los siguientes: **a) Tasación:** 0 Unidades de Fomento; **b) Estudio de Títulos:** 0 Unidades de Fomento; **c) Redacción de escritura:** 0 Unidades de Fomento; **d) Notaría:** Se rige por el Arancel dispuesto según decreto exento número quinientos ochenta y siete emitido por el Ministerio de justicia con fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. En el evento de que exista una diferencia entre lo efectivamente pagado y el arancel antes referido, éste será de cargo del vendedor o del comprador, en virtud a lo señalado en la cláusula **vigésimo cuarto** de la presente escritura. **e) Impuesto al Mutuo:** 16,68 Unidades de Fomento. **f) Conservador de Bienes Raíces:** f. uno) Dos por mil del monto del precio de la Compraventa en inscripciones de dominio y Dos por mil del monto del préstamo en las inscripciones de Hipoteca; f. dos) Inscripción de Prohibiciones. Alzamientos y copias de inscripción realizadas y certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones, se cobran según el arancel del Conservador respectivo, conforme al Decreto Exento número quinientos ochenta y ocho, de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho del Ministerio de Justicia, publicado en el Diario Oficial de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Conforme al mismo Decreto, los Conservadores de Bienes Raíces distintos del de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar y San Miguel, tienen derecho a cobrar un recargo del cincuenta por ciento en las actuaciones que realicen. **Tres) Que el Costo Total de la operación** que da cuenta el presente instrumento, es de



1 **4436,4856 unidades de fomento.** Se deja constancia, que se entiende por Costo
2 Total del Crédito, el indicador que, expresado en una suma de dinero, da cuenta
3 del monto total a pagar por el crédito solicitado, excluidos los costos de prepago.
4 Cuatro) Que sin perjuicio de la libertad que tiene el deudor para contratar los
5 seguros de que da cuenta el presente instrumento en cualesquiera de las
6 entidades que los comercialicen, nuestra institución deja constancia que los
7 seguros que contrata en nombre y representación del deudor, en los términos
8 estipulados en la cláusula décimo quinto, para el evento que aquel no los hubiere
9 contratado, tienen en materia de prima mensual a pagar durante el primer año de
10 servicio del financiamiento que se otorga por esta escritura, los siguientes
11 componentes: **a) Seguro de Incendio con Adicional de Sismo: 0,28850**
12 **UNIDADES DE FOMENTO; b) Seguro de Desgravamen: 0,36860 UNIDADES**
13 **DE FOMENTO c) Seguro de Cesantía: 0 UNIDADES DE FOMENTO d)** En virtud
14 de lo anterior, el monto mensual por las primas de los seguros establecidos en la
15 presente cláusula es de **0,65710 Unidades de Fomento. DÉCIMO:** Las partes
16 dejan expresa constancia que el crédito otorgado en este acto por **HIPOTECARIA**
17 **CONCRECES S.A.**, al mutuuario lo es con "cláusula a la orden", en atención a que
18 dicho crédito se encuentra sometido a la normativa legal y reglamentaria definida
19 en la cláusula **sexta.** En tal sentido y en cumplimiento de esas disposiciones, el
20 señor Notario que autoriza esta escritura, otorgará tan sólo una copia autorizada
21 de la misma, la que será entregada al acreedor, esto es, a HIPOTECARIA
22 CONCRECES S.A., y que será la única que tendrá el carácter de endosable. Con
23 todo, y de acuerdo a lo establecido en la ley número diecinueve mil cuatrocientos
24 treinta y nueve, el Notario, y sólo a requerimiento de cualquiera de las partes,
25 podrá otorgar copias no endosables de esta escritura para ser entregadas a dichos
26 requirentes, las cuales en todo caso deberán llevar estampadas en forma
27 destacada la mención "copia autorizada no endosable". De tal modo, la copia
28 autorizada endosable de la escritura que se otorgue a **HIPOTECARIA**
29 **CONCRECES S.A.**, en la cual se contiene el crédito a la orden de ésta, es por
30 naturaleza transferible por el acreedor mediante endoso, escrito a continuación, al

margen o al dorso de dicha copia autorizada. Este endoso deberá llevar la indicación del nombre completo o razón social del cesionario o endosatario, su domicilio, la fecha en que se haya extendido y la firma del cedente, pudiendo recaer en favor de cualquier Banco, Institución Financiera o Compañía de Seguros, o bien en beneficio de cualquiera otra entidad regulada por una ley especial que le permita efectuar este tipo de inversiones y siempre que, en este último caso, la Comisión para el Mercado Financiero haya declarado por una norma general, que ese tipo de sociedad o entidades puede adquirirlos. Se deja igualmente expresa constancia que el endosatario o cesionario podrá, a su vez, endosar nuevamente este crédito en favor de cualquiera de las Instituciones antes mencionadas, debiendo dar cumplimiento a las formalidades ya referidas, siendo de la misma manera susceptible este mutuo de futuros endosos similares. El crédito sólo podrá transferirse como unidad, no pudiendo cederse participaciones sobre el mismo. El endoso será siempre sin responsabilidad para el cedente, respondiendo éste únicamente de la existencia del crédito. La cesión o endoso comprenderá, por ese solo hecho, el traspaso de las garantías, derechos y privilegios que acceden a dicho crédito en favor del acreedor cedente, debiendo anotarse el endoso, para fines exclusivos de información, al margen de la inscripción hipotecaria de la propiedad que se entrega en garantía, en el correspondiente registro del Conservador de Bienes Raíces. **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, informará al deudor, del endoso referido, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos.

DÉCIMO PRIMERO: El deudor podrá reembolsar anticipadamente todo o al menos el veinticinco por ciento del capital adeudado, siempre que pague el capital que se anticipa y los intereses pactados calculados hasta la fecha del pago efectivo, más la comisión del prepago. La comisión por prepago no podrá exceder el valor de un mes y medio de intereses pactados calculados sobre el capital que se prepaga. Los pagos anticipados que sean inferiores al veinticinco por ciento del saldo de la obligación requerirán siempre del consentimiento del acreedor. Las amortizaciones extraordinarias deberán efectuarse únicamente en moneda



1 corriente y por el equivalente en pesos del valor de las unidades de fomento a la
2 fecha de hacerse efectiva la amortización. A virtud de estas amortizaciones
3 parciales, se rebajará proporcionalmente el valor de los dividendos mensuales
4 posteriores a ellas, sin alteración del plazo residual de la deuda. En el evento de un
5 prepago parcial, no podrá modificarse ninguna de las demás condiciones del mutuo
6 sin expreso consentimiento del acreedor. Se deja constancia que la causal que da
7 lugar al término anticipado del presente contrato por la sola voluntad del deudor,
8 corresponde al prepago del crédito en los términos y condiciones indicados en esta
9 cláusula. **DÉCIMO SEGUNDO:** Como todos los valores del presente contrato de
10 mutuo se encuentran expresados en Unidades de Fomento, fijados de conformidad
11 a la ley número dieciocho mil diez, el mutuuario y el acreedor dejan expresa constan-
12 cia que, si por cualquier causa o motivo dejare de existir dicha Unidad o se
13 modificare la forma, bases o procedimientos para calcular su reajuste diario, todas
14 las sumas que se encuentren pendientes de pago entre ellos serán reajustadas de
15 acuerdo al siguiente procedimiento: Uno) Hasta la fecha en que deje de existir la
16 Unidad de Fomento o se modifique la forma, bases o procedimientos para calcular
17 su reajuste diario: Los valores adeudados se reajustarán en la misma forma que la
18 variación que experimente la Unidad de Fomento; Dos) A partir de la fecha en que
19 deje de existir la Unidad de Fomento o se modifique la forma, bases o
20 procedimientos para calcular su reajuste diario: Los valores adeudados se
21 reajustarán en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor
22 por el período respectivo, calculado entre el mes anterior a la fecha en que se
23 produzca la expresada modificación, eliminación o sustitución y el mes o período de
24 mes anterior a la fecha de pago efectivo de que se trate. **DÉCIMO TERCERO:** Con
25 el fin de asegurar el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de todas y cada una
26 de las obligaciones que para el mutuuario se establecen en el presente instrumento,
27 en especial los de pago íntegro y oportuno del crédito, en capital, intereses, costas
28 y demás recargos de cobranza, en su caso, el deudor constituye primera hipoteca
29 en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, sobre la propiedad que por el
30 presente instrumento adquiere, individualizada en la cláusula primera de esta

escritura. Se comprenden en la hipoteca anterior, todos los inmuebles que por adherencia o destinación pertenezcan o se reputen pertenecer a la propiedad hipotecada, sus frutos naturales y civiles, aumentos y mejoras útiles, necesarias o voluptuarias. **DÉCIMO CUARTO:** El deudor se obliga, mientras mantenga obligaciones pendientes derivadas del presente contrato, a no enajenar ni prometer la enajenación por venta o cualesquiera otro título traslaticio del dominio; gravar en cualquier forma, constituir derechos reales o personales de cualesquiera naturaleza en favor de terceros; subdividir, ni arrendar, ni subarrendar la propiedad materia de este contrato, **ni darle otro destino que no sea habitacional**, sin consentimiento previo otorgado por escrito de un representante autorizado del acreedor o del cesionario del crédito. Estas prohibiciones se inscribirán, conjuntamente con la hipoteca antes señalada, en los registros correspondientes. **DÉCIMO QUINTO:** El mutuario deberá mantener asegurada la propiedad que hipoteca por el presente instrumento y por todo el tiempo en que se encuentre vigente la deuda, contra riesgos de incendio, sismo o cualquier otro riesgo asegurable que determine el acreedor, por una suma no inferior al valor total del inmueble hipotecado, pudiendo deducirse de éste sólo el valor del terreno, todo ello según la tasación efectuada por el propio acreedor con arreglo a las instrucciones impartidas por la Comisión para el Mercado Financiero. Queda convenido que en caso de siniestro parcial, la entidad aseguradora no podrá indemnizar en dinero en forma directa al propietario del inmueble, sin previa autorización del acreedor. Adicionalmente al seguro de incendio exigido, se deberá siempre contratar un seguro de sismo o, en su defecto, un seguro de incendio que incluya el riesgo de sismo, que cubra los daños ocasionados por estos siniestros. Si a consecuencia del siniestro la vivienda resulta inhabitable o con pérdida total, el o los seguros deberán cubrir el mayor valor entre la tasación de la vivienda y su valor comercial. Tratándose de viviendas, se descontará el precio del terreno. En todo caso, el o los seguros a contratar no podrán considerar condiciones más desfavorables que las que se determinen como obligatorias por la Comisión para el Mercado Financiero. El deudor se obliga a contratar un seguro de desgravamen hipotecario por todo el tiempo en que se



1 encuentre vigente la deuda y por un monto equivalente a ella y se hará efectivo aun
2 cuando el asegurado se hubiere encontrado en mora a la fecha del fallecimiento,
3 siempre que no hubiere tenido más de tres cuotas impagas. Si el mutuario fuere
4 mayor de sesenta y cinco años y/o no pudiere contratar seguro de desgravamen,
5 para dar curso al contrato de mutuo hipotecario deberá exigírsele la concurrencia
6 de un aval u otra caución complementaria suficiente, a juicio exclusivo de la entidad
7 crediticia. El mutuario deberá contratar un seguro de invalidez que cubra la Invalidez
8 Permanente Total o Parcial de a lo menos dos tercios de su capacidad, derivada de
9 enfermedad o accidente. Este seguro se hará efectivo aun cuando el mutuario se
10 hubiere encontrado en mora a la fecha de la declaración de invalidez, siempre que
11 a esa fecha no hubiere tenido más de tres cuotas impagas. Dicho seguro no será
12 exigible si el mutuario percibe pensión por invalidez o está pensionado; y en el caso
13 que el mutuario no reciba las pensiones señaladas, la entidad crediticia podrá
14 evaluar si es necesaria su contratación, si el mutuario presenta una invalidez
15 preexistente o algún otro grado de invalidez que no haga necesaria la contratación
16 del seguro. El mutuario deberá, además, contratar un seguro de desempleo para
17 trabajadores dependientes o de incapacidad temporal para trabajadores
18 independientes, que deberá cubrir como mínimo el pago de seis meses del
19 dividendo mensual, pudiendo aplicarse nuevamente la cobertura si el asegurado
20 vuelve a caer en situación de cesantía involuntaria o de incapacidad temporal, en
21 su caso, siempre que se haya mantenido en el nuevo empleo, si corresponde, por
22 un período de seis meses desde el término de la cesantía involuntaria o incapacidad
23 temporal ya indemnizada. Para pensionados o quienes se pensionen durante el
24 período de vigencia del seguro contratado, este seguro no será exigible, sin perjuicio
25 que el interesado pueda optar por contratarlo. El mutuario declara conocer y aceptar
26 la exigencia de las coberturas de seguros antes indicadas y deja constancia que la
27 entidad crediticia le ofreció una póliza de seguro de desempleo y pólizas de los
28 demás seguros referidos en la presente cláusula. Las pólizas de los seguros de
29 incendio, sismo y adicionales si correspondiere, deberán extenderse a nombre del
30 propietario del inmueble, debiendo quedar como único beneficiario el acreedor del

mutuo, sea o no por la vía del endoso de aquellas, hasta la concurrencia del saldo insoluto de la deuda. Las pólizas deberán mantenerse vigentes mientras se encuentre vigente la deuda que consta en este instrumento. La póliza del seguro de desgravamen deberá tomarse a nombre del acreedor. El pago de las primas será de cargo exclusivo del deudor. Las primas se pagarán mensualmente por el deudor conjuntamente con el pago del dividendo respectivo. Para todos los efectos antes señalados, el deudor confiere mandato al acreedor para contratar directamente los seguros antes indicados o en caso de no renovarse oportunamente, el acreedor, representado en la forma indicada, acepta estos mandatos, y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. Todo gasto o desembolso que por los conceptos anteriores efectuare el acreedor, deberá serle reembolsado dentro de los diez días corridos siguientes al envío de carta certificada requiriéndole en tal sentido, despachada al domicilio designado por el mutuario en la comparecencia de este instrumento. No obstante lo anterior, el deudor faculta al acreedor para que le cobre los gastos y desembolsos referidos, conjuntamente con los dividendos o servicios de su deuda. El acreedor, representada como se dijo, acepta estos mandatos en los términos relacionados y rendirá cuenta de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. **DÉCIMO SEXTO: HIPOTECARIA** **CONCRECES S.A.**, representada en la forma antedicha, declara que está conforme con lo estipulado y que acepta el reconocimiento de deuda y la constitución de la hipoteca a su favor en los términos expuestos y la prohibición de gravar y enajenar la propiedad sin consentimiento escrito del acreedor. **DÉCIMO SÉPTIMO:** El acreedor otorgará recibo del pago de dividendos indicando separadamente las sumas que correspondan a amortizaciones, intereses y otros cargos convenidos en el presente instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, mientras el acreedor no haya ejercido la facultad de aceleración prevista en la cláusula siguiente, el retardo en el pago de dos o más dividendos dará derecho al acreedor para imputar el pago de uno cualquiera de ellos al dividendo más antiguo. El deudor autoriza y consiente



1 expresamente en esta forma de imputación del pago de dividendos atrasados,
2 obligándose a no exigir una imputación distinta a la estipulada. **DÉCIMO OCTAVO:**
3 En caso de mora o simple retardo en el pago de una cualquiera de las obligaciones
4 que se garantizan con la hipoteca que se constituye mediante la presente escritura,
5 todas y cada una de tales obligaciones podrán hacerse inmediatamente exigibles
6 como si fueren de plazo vencido. Podrán hacerse igualmente exigibles en caso de
7 verificarse una cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Si se retarda el pago
8 de cualquier dividendo más de diez días; b) Si la propiedad experimenta deterioro
9 que a juicio del acreedor hagan insuficiente la garantía y el deudor no diere, dentro
10 de diez días después de requerido, nueva garantía a satisfacción del acreedor; c)
11 Cuando en su caso, sin consentimiento escrito del acreedor, se demoliere todo o
12 parte de los edificios o construcciones existentes en el predio hipotecado, o se
13 efectuare cualquier transformación, alteración o modificación de los referidos
14 edificios o construcciones, aún cuando no disminuyan la garantía, ni la hagan
15 insuficiente; d) Si resultare que la propiedad está sujeta a cualesquiera de los
16 gravámenes, prohibiciones o acciones a que se refiere la cláusula quinto precedente
17 o se infringieren por el deudor alguna de las prohibiciones establecidas en la
18 cláusula **décimo cuarta**, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan
19 por dicho incumplimiento contractual; e) Si el constituyente de la hipoteca y/o el
20 deudor de las obligaciones caucionadas con ella cayere en insolvencia,
21 entendiéndose para todos los efectos que existe notoria insolvencia de su parte si
22 cesare en el pago de cualquiera obligación; si él o uno o más acreedores inician un
23 procedimiento concursal contemplados en la Ley número veinte mil setecientos
24 veinte; si por la vía de medidas prejudiciales o precautorias se obtienen en su contra
25 secuestros, retenciones, prohibiciones de celebrar actos o contratos respecto de
26 cualquiera de sus bienes, o el nombramiento de interventores; si se trabare
27 embargo respecto de cualquiera de sus bienes o si ocurriere cualquier otro hecho
28 que también ponga en evidencia una notoria insolvencia de su parte; f) Si el deudor
29 no acreditare a satisfacción del acreedor en las oportunidades que éste se lo exija,
30 de que el préstamo ha sido destinado o está afecto al cumplimiento del objeto de la

operación señalada en la respectiva solicitud, la que para éstos efectos se considera como parte integrante de este contrato; g) Si no se pagare oportunamente el impuesto territorial o cualquier otro impuesto, tasa, derecho, contribución o servicios a que se encuentre afecto el bien hipotecado o no se pagaren oportunamente y en la forma pactada, las pólizas de seguros aludidas; h) Si por incumplimiento del deudor, no existieren o fueren ineficaces los seguros referidos en la cláusula **décimo quinta** de este instrumento; e i) Si el constituyente de la hipoteca y/o el deudor y/o su cónyuge, solicitaren la declaración judicial del bien familiar del inmueble que por este instrumento se hipoteca en favor de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.** El acreedor, en todo caso, podrá antes de ejercer la facultad de aceleración del crédito, exigir que el constituyente y/o el deudor constituya a su satisfacción hipoteca de reemplazo. Se deja constancia de que la caducidad del plazo se establece en beneficio exclusivo del acreedor. El no ejercicio oportuno, por parte del acreedor, de uno o más de los derechos que se le reconocen en esta cláusula no significará de manera alguna renuncia a los mismos, reservándose el acreedor la facultad de ejercerlos cuando lo estime conveniente. **DÉCIMO NOVENO:** El deudor declara haber recibido, en forma cabal y oportuna, toda la información necesaria acerca de los gastos globales aproximados que demanda esta operación, tales como impuestos, gastos notariales, derechos de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces, primas de seguros, tasación del inmueble, estudio de títulos y redacción de escritura, de acuerdo a lo señalado en la **cláusula noveno** de la presente escritura. A su vez, la parte vendedora y el deudor, declaran haber sido informados en detalle por **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, respecto del sistema bajo el cual se rigen los mutuos hipotecarios endosables. **VIGÉSIMO:** El deudor declara haber recibido a su entera conformidad al momento de la firma de la presente escritura los siguientes documentos: a) Anexo de Servicio de atención al cliente; b) Anexo sobre productos y servicios asociados; y c) Copia de la hoja resumen del contrato de compraventa y mutuo hipotecario endosable en la que se contiene la explicación de sus principales conceptos y cláusulas. Estos documentos fueron entregados y firmados por el deudor, los que forman parte



1 integrante de la presente escritura. **VIGÉSIMO PRIMERO:** Para todos los efectos
2 de este contrato, el deudor fija su domicilio en la ciudad de **Santiago**, sometiéndose
3 a la jurisdicción de los tribunales competentes de dicho domicilio. Los pagos y
4 demás operaciones que da lugar el presente instrumento se efectuarán en el
5 domicilio del acreedor expresado en la comparecencia o en los que indique
6 posteriormente al deudor, a través de carta certificada remitida al último domicilio
7 registrado por éste ante aquél. **VIGÉSIMO SEGUNDO:** Los comparecientes a esta
8 escritura confieren poder especial suficiente, y gratuito al abogado don **Alejandro**
9 **Enrique Gastón de Iriarte Leiva** y/o a doña **Gabriela Andrea Moraga Vega**, para
10 que cualquiera de ellos indistintamente, aclare, complemente, salve las omisiones
11 y rectifique los errores que aparezcan en la presente escritura, en cuanto a los
12 pormenores del pago del precio y del mutuo otorgado, la individualización de la
13 propiedad, sus deslindes o cualquier requisito que fuera necesario, a juicio de
14 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, o del Conservador de Bienes Raíces
15 respectivo, para inscribir adecuadamente las garantías estipuladas en este
16 instrumento, pudiendo efectuar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y
17 aclaraciones que fueren necesarias. En ningún caso se podrá modificar el precio de
18 compraventa y el monto final del mutuo en términos más gravosos para el deudor.
19 El mandatario acepta estos mandatos en los términos relacionados y rendirá cuenta
20 de éstos al deudor, mediante carta certificada o cualquier medio tecnológico de
21 comprobantes o documentos generados en dicha ejecución. **VIGÉSIMO**
22 **TERCERO:** Todos los mandatos otorgados en la presente escritura por el deudor
23 y, si fuere el caso, por otros poderdantes personas naturales, no se extinguirán con
24 la muerte de ninguno de ellos, pues también están destinados a ejecutarse después
25 del evento del fallecimiento, conforme a lo previsto en el artículo dos mil ciento
26 sesenta y nueve del Código Civil. **VIGÉSIMO CUARTO:** Todos los gastos de
27 tasación, retasación, estudio de títulos, derechos notariales, conservatorios,
28 impuestos, u otros derivados de la presente escritura, serán de exclusivo cargo del
29 deudor. **VIGÉSIMO CUARTO BIS:** Para los efectos del Impuesto de Timbres y
30 Estampillas de que da cuenta el Decreto Ley de Hacienda Número Tres mil

cuatrocientos setenta y cinco del año mil novecientos ochenta, que afecta al mutuo
del presente instrumento público, la parte deudora, libera a Hipotecaria Concreces
de toda responsabilidad, ya sea derivada del monto del cálculo del mismo que
efectúe el Notario autorizante, del pago de intereses y reajustes que se deban por
su pago fuera de plazo y de cualquier tramitación destinada a obtener su devolución
en el evento que el Notario autorizante deje sin efecto por cualquier causa el
presente instrumento. **VIGÉSIMO QUINTO:** Doña **PAULA CONSTANZA
VERGARA PARIS**, ya individualizada en la comparecencia, declara bajo juramento
que a la fecha del presente instrumento público: i) no figura como Deudor en el
Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos; ii) que no adeuda total
o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios
o definitivos o cinco discontinuas. Se efectúa la presente declaración para los
efectos de lo dispuesto en la Ley número veintiún mil trescientos ochenta y nueve
publicada en el Diario Oficial el dieciocho de noviembre del año dos mil veintiuno
que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, y a su
Reglamento que consta en el Decreto número sesenta y dos, publicado en el Diario
Oficial el veintinueve de julio del año dos mil veintidós. **VIGÉSIMO SEXTO:** Por este
acto, para los efectos previstos en los artículos sesenta y ochenta y tres del
Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, en relación con el
artículo seiscientos setenta del Código Civil, las partes facultan al portador de copia
autorizada de la presente escritura, física o electrónica, para requerir del
Conservador de Bienes Raíces competente, sea presencialmente en su oficio o
remotamente por medios electrónicos, la inscripción registral del presente título, así
como también todas las anotaciones, subinscripciones, cancelaciones y demás
actuaciones registrales que fueren pertinentes. **Las partes dejan expresa
constancia de su voluntad de celebrar la tradición del inmueble objeto del
presente instrumento, existiendo por parte del vendedor la intención de
transferir el dominio, y por parte del comprador, la capacidad e intención de
adquirirlo. En consecuencia, las partes acuerdan expresamente que la sola
firma del Conservador de Bienes Raíces al final del respectivo asiento**



1 **registral será suficiente manifestación de la voluntad necesaria para tener por**
2 **perfeccionada la tradición, sin que sea necesaria la firma adicional de**
3 **aquellas.** Asimismo, conforme al artículo cuatrocientos uno número doce del
4 Código Orgánico de Tribunales, las partes manifiestan su voluntad de que el envío
5 de copias del presente título al Conservador de Bienes Raíces competente, para
6 efectos de su inscripción, sea efectuado directamente por ellas o por el portador de
7 copia autorizada de esta escritura, liberando al Notario autorizante de dicha gestión.
8 **VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Se deja constancia que el contrato de mutuo hipotecario
9 endosable que consta en el presente instrumento no cuenta con Sello Sernac, sin
10 embargo, ha sido redactado con apego a las disposiciones legales vigentes, y a la
11 ley veinte mil quinientos cincuenta y cinco que regula los nuevos derechos del
12 consumidor. **VIGÉSIMO OCTAVO:** El deudor confiere poder especial a don
13 **RODRIGO ANDRÉS GONZÁLEZ FIGUEROA**, para el solo efecto de que en su
14 nombre y representación, puedan ser notificados judicialmente, indistintamente
15 cualquiera de los dos, de cualquiera solicitud, presentación, acción derivada o
16 resolución procesal derivada del presente contrato, de tal manera que la notificación
17 judicial que se practique al apoderado, emplazará válidamente al poderdante y
18 quedará trabada la litis. Don **RODRIGO ANDRÉS GONZÁLEZ FIGUEROA**, acepta
19 este mandato, y deberá rendir cuenta de al comprador, mediante carta certificada o
20 cualquier medio tecnológico de comprobantes o documentos generados en dicha
21 ejecución. Se deja expresa constancia que el presente mandato no constituye poder
22 para litigar y en consecuencia no comprende ninguna de las facultades del artículo
23 séptimo del Código de Procedimiento Civil e impone al mandatario exclusivamente
24 la obligación de noticiar a el comprador de las notificaciones judiciales que se le
25 practiquen, derivadas del presente contrato, mediante carta certificada dirigida al
26 domicilio del poderdante que para estos efectos será el del inmueble que es objeto
27 de la presente escritura. Los poderdantes dejan expresa constancia que el mandato
28 se otorga sin perjuicio de sus actuaciones personales. Para el evento de fallecer los
29 mandantes, este mandato subsistirá, en toda su extensión y contenido,
30 entendiéndose destinado a ser ejecutado, para todos los efectos legales, aún

después de su muerte, todo ello conforme lo previsto en el artículo dos mil ciento
sesenta y nueve del Código Civil. Mientras se encuentre vigente el presente
contrato, el mandato conferido sólo podrá ser revocado o renunciado con el
consentimiento de **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.** o de su cesionaria, la cual,
en todo caso deberá comparecer en la escritura pública de revocación o renuncia.
Presente en este acto don RODRIGO ANDRÉS GONZÁLEZ FIGUEROA,
chileno, divorciado, empleado, cédula nacional de identidad número 15.808.405-8,
domiciliado en calle Torreblanca número 259, comuna de Talcahuano, Región de
Biobío, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula ya referida y
expone: Que por este acto acepta el mandato que se le confiere en la presente
cláusula, en los términos y condiciones, señaladas precedentemente. **VIGÉSIMO**
NOVENO: Tratamiento e información de datos personales. A.- El deudor autoriza a
la Entidad Crediticia, para recolectar, transmitir, procesar y mantener, incluso fuera
del territorio de la República de Chile, cualquier información y/o datos relativos a
productos y servicios contratados con la Entidad Crediticia o que se desarrollen a
futuro y con las operaciones que el deudor instruya o ejecute con él, toda vez que
el receptor de dicha información en el exterior sea una sucursal o empresa
relacionada con la Entidad Crediticia o un tercero con quien la Entidad Crediticia
convenga en acuerdos que tengan por objeto el procesamiento, mantención y/o
custodia de la información o datos, debiendo obligarse el receptor de la información
o datos a mantener la confidencialidad de éstos. Sin perjuicio de lo anterior, el
responsable de los datos personales será la Entidad Crediticia. B.- El deudor
autoriza a la Entidad Crediticia para proporcionar a su controlador, filiales y demás
personas relacionadas y/o a sociedades de apoyo al giro, antecedentes e
información económica, financiera, contable y legal del deudor y otros datos de
carácter personal o protegidos por la Ley que éste le hubiere entregado o que haya
obtenido de acuerdo a sus procedimientos de registro y procesamiento, cuando ello
fuere necesario para fines publicitarios, comerciales, de cobranza o para la
adecuada ejecución, el perfeccionamiento o desarrollo de nuevos atributos de los
productos y/o servicios que presten estas entidades, así como para la realización



1 de informes estadísticos, reportes o cálculos en a los créditos; de igual manera
2 cuando sea necesario para implementar cambios, incorporar atributos, beneficios o
3 cualquier otra mejora a los productos que mantenga contratados o que sean
4 ofrecidos con y por la Entidad Crediticia, declarando que lo anterior no constituye
5 infracción a la Ley diecinueve mil seiscientos veintiocho sobre Protección de Datos
6 de Carácter Personal o a la normativa vigente sobre esta materia. Por su parte, el
7 deudor autoriza expresamente a la Entidad Crediticia para que, durante toda la
8 vigencia de este Contrato o durante el plazo que establezca la normativa legal y
9 reglamentaria sobre la materia, comuniqué al Boletín de Información Comercial, al
10 SICOM (Sistema de Morosidades y protestos DICOM), como también a otros
11 sistemas de información o bases de datos de carácter público o privado, tanto la
12 mora en el pago de las sumas adeudadas a la Entidad Crediticia, como la
13 información de sus deudas al día o vigentes. **TRIGESIMO:** Doña **PAULA**
14 **CONSTANZA VERGARA PARIS**, ya individualizada declara, a petición formal de
15 **HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**, que su estado civil es **soltera** y que está en
16 conocimiento que el presente contrato lo celebra dicha institución precisamente en
17 consideración a esa declaración. Asimismo, el compareciente expresa que conoce
18 el artículo veintisiete de la Ley cuatro mil ochocientos ocho, sobre Registro Civil y
19 las sanciones penales que conlleva la infracción de esa norma. **IMPUESTO AL**
20 **VALOR AGREGADO.** La parte vendedora declara que la venta de que da cuenta
21 el presente instrumento no se encuentra afecta al pago del Impuesto al Valor
22 Agregado, establecido en el DL ochocientos veinticinco, y que en el caso que la
23 autoridad determinare que el presente contrato debía gravarse con IVA, será de su
24 cuenta y cargo el pago de dicho tributo, no pudiendo recargarse al comprador suma
25 alguna por este concepto, de forma que el precio establecido en la cláusula tercera
26 precedente es el precio final para todos los efectos que haya lugar. Asimismo,
27 declara que presentó al Señor Notario la Declaración Jurada artículo setenta y cinco
28 correspondiente, la cual se protocoliza al final del presente registro bajo el número
29 **mil novecientos cuarenta y ocho.- PERSONERÍAS.** La personería de doña
30 **DANIELA VANESSA MENESES MEDINA**, para representar a **HIPOTECARIA**

CONCRECES S.A., consta de escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2025, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica. Estos documentos no se insertan por ser expresamente conocidas del Notario autorizante y de los comparecientes y a su pedido.- **CERTIFICADO DE MATRIMONIO:** El régimen de sociedad conyugal de don **Carlos Mauricio Aqueveque Díaz** con doña **Angélica María Cassone Jara**, consta del certificado de matrimonio otorgado por el Servicio de Registro Civil e Identificación On Line, inscripción número 90 del año 1998, de la Circunscripción Talcahuano. Conforme.- **CERTIFICACIÓN:** Conforme a lo dispuesto en la Ley número veintiún mil trescientos ochenta y nueve, he verificado con esta fecha que, en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos dependiente del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, la parte compradora y vendedora en este instrumento no registran deuda de pensión de alimentos. Conforme.- **PERSONERIA:** La **personería** don **ROBERTO ALEJANDRO JARA SOLAR**, para representar al **BANCO DEL ESTADO DE CHILE**, consta de la escritura pública de mandato de fecha trece de febrero de dos mil veintitrés, otorgada ante el Notario de Santiago don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, repertorio seis mil ochocientos ochenta y nueve, la que no se inserta por ser conocida de las partes y tenida a la vista del Notario que autoriza.- **CONTRIBUCIONES:** Las contribuciones a los bienes raíces se acreditan exentas de pago para el primer semestre del año dos mil veintiséis, según certificado de avalúo fiscal, figura la propiedad en la comuna de **Talcahuano**, **dirección:** Rio Diguillín 249, San Eugenio bajo el **rol número 2068-8**, otorgado por el Servicio de Impuestos Internos on line. Conforme.- **IMPUESTO AL MUTUO:** La presente escritura está gravada con impuesto al mutuo con tasa del **cero coma ocho por ciento** por la suma de **seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos uno pesos**, de conformidad con el artículo primero número tres del Decreto Ley tres mil cuatrocientos setenta y cinco de mil novecientos ochenta, modificada por la Ley veinte mil setecientos ochenta del año dos mil catorce.- La presente escritura ha sido recibida para su confección a través de correo electrónico y redactado por el abogado **Guillermo Magluf**. En

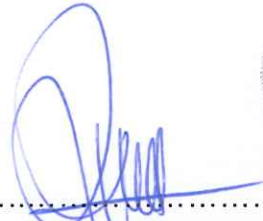


comprobante y previa lectura firman y estampan su dígito pulgar los
comparecientes, anotándose con esta fecha.- Se da copia.- Doy fe.-



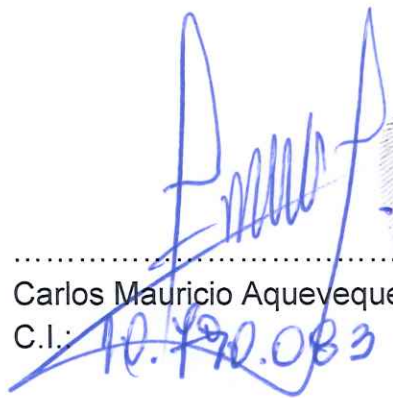
Paula Constanza Vergara Paris
C.I.: 19.156.215-1





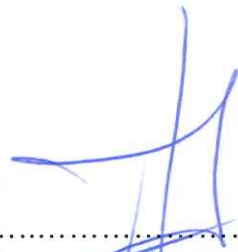
Rodrigo Andrés González Figueroa
C.I.: 17808405-9



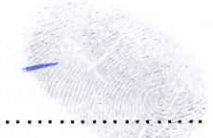


Carlos Mauricio Aqueveque Díaz
C.I.: 10.490.083-7





Angélica María Cassone Jara
C.I.: 12.699.332-3



C.I.:
pp. Hipotecaria Concreces S.A.

C.I.:
pp. Banco de Crédito e Inversiones

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30